

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	DRH-JUR-02-01 Date de Création : 10/09/96 Date: 11/04/13 Révision n°5	Page 1/6 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier : Recueil DRH	Type de document : CONSIGNE DRH TITRE : PROTECTION DU PATRIMOINE LES INVENTIONS DE SALARIES DECLARATION ET REMUNERATION D'INVENTION		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne traite des inventions brevetables et de l'inventeur

Elle s'applique à l'ensemble du personnel NAHPTACHIMIE

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/02/97	1	Mise à jour
30/05/02	2	Mise à jour
01/10/03	3	Nouvelle dénomination (ex ADM-SG-05-12)
25/09/07	4	Mise à jour
11/04/13	5	Mise à jour des signataires

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Le Responsable du Service juridique Eric PATRICE	<i>Visa sur Original papier</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Le Directeur des Ressources Humaines Luis BAYONA-RUIZ	<i>Visa sur Original papier</i>
Le Directeur Général Didier CHAPON	<i>Visa sur Original papier</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : DRH	DRH-JUR-02-01 Révision n° 5	Page 2/6 Date : 11/04/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Sommaire¹

1. PROCEDURE DE NAPHTACHIMIE.....	3
1.1 DÉCLARATION D'INVENTION	3
1.2 ANALYSE DE LA DÉCLARATION	3
1.3 DEMANDE DE BREVET - GRATIFICATION	3
1.4 PUBLICITÉ INTERNE.....	4
2. RESPONSABILITES D'APPLICATION	4
3. ANNEXE	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : DRH	DRH-JUR-02-01 Révision n° 5	Page 3/6 Date : 11/04/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

1. PROCEDURE DE NAPHTACHIMIE

1.1 DÉCLARATION D'INVENTION

Tout membre du personnel de Naphtachimie qui estime être l'auteur d'une invention doit en faire immédiatement la déclaration à la Direction.

La déclaration sera faite sur l'imprimé de modèle en annexe en 2 exemplaires.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe pourra être faite par chacun des inventeurs séparément.

La déclaration sera remise en deux exemplaires au Directeur Général ou au Responsable Ressources Humaines.

1.2 ANALYSE DE LA DÉCLARATION

Le destinataire en accuse réception en renvoyant un exemplaire à l'inventeur et fait suivre l'autre exemplaire au Responsable du Service Propriété Industrielle d'INEOS MANUFACTURING et fait connaître à l'intéressé dans un délai maximum de deux mois la position de NAPHTACHIMIE :

- Sur la brevetabilité ou non de l'invention,
- Sur le classement de l'invention : invention de mission, attribuable ou libre,
- Sur la revendication par NAPHTACHIMIE dans le cas d'une invention attribuable,
- Sur le nom de l'inventeur.

Il peut y avoir discussion avec l'inventeur, si celui-ci conteste la position prise, mais la décision est prise, en dernier ressort, par le Directeur Général.

En ce qui concerne le nom de l'inventeur, la Direction fait une enquête auprès de l'intéressé, éventuellement ses collaborateurs et sa hiérarchie, et des intervenants d'autres Départements ou Services dans le domaine de l'invention. Cette enquête faite, elle prend position en suivant du plus près possible les textes législatifs (loi du 2 janvier 1968).

Si cette position est contestée par l'intéressé, il peut en discuter avec le Directeur Général qui prendra la décision en dernier ressort.

1.3 DEMANDE DE BREVET - GRATIFICATION

S'il y a lieu à dépôt d'une demande de brevet français, celui-ci mentionnera conformément à la loi le nom des inventeurs.

Si dans un délai de 10 ans consécutifs au dépôt d'une demande de brevet, l'invention brevetée fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle, c'est-à-dire :

- Si elle est exploitée par NAPHTACHIMIE ou une société des Groupes TOTAL ou INEOS dans ses unités industrielles,
- Ou si elle fait l'objet d'une cession ou d'une concession de licence,

L'invention fera l'objet d'une gratification pouvant aller jusqu'à la somme de 15.000 €. S'il y a plusieurs inventeurs, la gratification sera partagée entre eux.

Le montant par invention sera fonction de son intérêt commercial.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : DRH	DRH-JUR-02-01 Révision n° 5	Page 4/6 Date : 11/04/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Cette gratification sera proposée par le Directeur Général après discussion avec les personnes compétentes pour apprécier la valeur de l'invention.

1.4 PUBLICITÉ INTERNE

L'information sur les inventeurs gratifiés et sur les gratifications accordées sera accessible à tout membre du personnel de la société.

2. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le Directeur des Ressources Humaines et le Responsable du Service Juridique sont responsables de l'application de cette consigne. Ils en sont les gestionnaires et assurent les révisions périodiques.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : DRH	DRH-JUR-02-01 Révision n° 5	Page 5/6 Date : 11/04/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

3. ANNEXE

DECLARATION D'INVENTION

Je soussigné

NOM Prénom Service :

déclare estimer être auteur de l'invention dont les caractéristiques sont les suivantes

Objet de l'invention et applications envisagées

Référence des documents décrivant l'invention

▫ Circonstances de sa réalisation

Instructions ou directives reçues

▪ *Expérience ou travaux réalisés*

▪ *Collaborations obtenues*

Contributions personnelles à la conception de l'invention

Autres personnes ayant, à votre avis, contribué à la conception de l'invention et en quoi consiste cette contribution :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : DRH	DRH-JUR-02-01 Révision n° 5	Date : 11/04/13	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------	-------------

- Proposition de classement de l'invention (rayer les mentions inutiles)

Invention de mission appartenant à l'employeur (Classe 1),

Invention hors mission appartenant au salarié, attribuable à l'employeur (Classe 2),

Invention hors mission appartenant au salarié, non attribuable à l'employeur (Classe 3).

Date :

Signature

ACCUSE DE RECEPTION

Directeur Général

ou

Date :

Signature :

Chef du Personnel

DECISION DE NAPHTACHIMIE

Brevetabilité

OUI

ou

NON

- Inventeur

- Classement de l'invention

- Revendication par Naphtachimie
(cas d'une invention attribuable)

Directeur Général

Date

Signature
